

배가 한 척도 없는 회사가 미국 알바코어 캔의 41%를 판다

Bumble Bee 해부

1910년 오리건 앞바다에서 알바코어를 발견한 어업조합이 브랜드의 시작이다. 2019년 11월 21일 다섯 법인이 함께 챗터11을 냈고, 두 달 뒤 유일한 원료 공급자가 회사를 샀다. 그 공급자는 그때 세 단계 위에서 약 23%의 조합원 지분을 갖고 있었고, 매입채무 7,700만 달러 가운데 5,100만 달러를 받을 채권자였다. 회사는 그 지분을 「수동적 소수지분」이라 적었다.

29.71%

9억 2,560만 달러 거래에서 현금이 차지한 몫 · 나머지는 굴리거나 떠안았다

95~100%

2010년 이후 알바코어 수요를 FCF 한 곳이 채운 비율 · 라이트미트는 70~100%

0척

ISSF 감사가 항목 7.1을 N/A로 적는다. 회사가 선박을 통제하지 않는다

2018년 순매출은 9억 3,300만 달러를 넘었고 총자산과 총부채가 각각 약 10억 달러였다. 순자산이 사실상 0인 채로 파산에 들어갔고, 재건계획은 끝내 만들어지지 못했다. 남은 겹데기 세 곳의 도켓 표제는 지금 OLD BBP·OLD BBH·OLD BBF다.

작성자

이동건

2026년 9월

목차

01	이름이 자리를 바꿨다	파산법원 도CKET에서 이 회사의 이름은 Old BBF다
02	지주 사슬	다섯 단이 전부 「wholly owned」 다
03	유일한 공급자	회사가 자기 규격 때문에 공급자를 갈 수 없다고 적는다
04	파산 직전의 크기	총자산과 총부채가 각각 약 10억 달러로 같았다
05	담합이 남긴 것	2,500만 달러 벌금 중 800만을 내고 1,700만이 남은 채로 무너졌다
06	파산과 매각 절차	190곳에 물었고 마지막에 셋이 남았다
07	대금의 세 조각	9억 2,560만 달러 가운데 현금은 2억 7,500만이었다
08	상계의 상대방	채권을 갈아탄 것은 매수인이 아니라 기존 대주단이다
09	네 자격이 한 회사에	회사는 그 지분을 「수동적 소수지분」 이라 적는다
10	계획안 없이 끝났다	재건계획이 만들어지지 못하고 청산으로 넘어갔다
11	선단이 없다	지속가능성 감사가 선박 항목을 「해당 없음」 으로 적는다
12	공장	미국에 남은 자가 참치공장 하나가 달히는 중이다
13	제품	「white」 는 마케팅 표현이 아니라 연방규정이다
14	매대	알바코어에서만 값을 더 받는다
15	전략	말은 브랜드를 적고 돈은 공급망 위쪽으로 갔다
16	남은 물음	공개 자료가 답하지 않는 칸이 아홉이다

파산법원 도CKET에서 이 회사의 이름은 Old BBF다

2019년 11월 21일 델라웨어 파산법원에 다섯 법인이 함께 챗터11을 냈다. 두 달 뒤 매각이 끝나자 **이름이 매수인에게 갔다**. 남은 껍데기에는 「Old」가 붙었고, 브랜드를 사간 특수목적법인이 그 이름을 받았다.

채무자 다섯 Parent · Holdings · Foods · Anova Food · Capital 원본	사건번호 19-12502 Bankr. D. Del. · 담당판사 이니셜 LSS 원본	본사 (2019) 280 Tenth Avenue San Diego, CA 92101 원본	본사 (2026) 1455 Frazee Road San Diego, CA 92108 · Suite 400 매체
--	---	--	--

채무자 다섯

채무자	연방납세번호 끝 4자리	지금의 도켓 표제
Bumble Bee Parent, Inc.	5118	Old BBP, Inc. (19-12502)
Bumble Bee Holdings, Inc.	1051	Old BBH, Inc. (19-12503)
Bumble Bee Foods, LLC	0146	Old BBF, LLC (19-12504)
Anova Food, LLC	2140	—
Bumble Bee Capital Corp.	7816	—

첫날 진술서 각주 1이 다섯을 열거한다. 도켓 표제는 CourtListener REST v4 조회 결과다. 명부에는 앞의 셋만 올라와 있는데 채무자가 셋이었던 것이 아니라 수집이 부분이다. **명부의 부재를 사실의 부재로 읽으면 안 된다.** **원본**

이름을 판 것이 아니라 이름이 옮겨 갔다

지금 캔에 찍힌 「Bumble Bee Foods, LLC」는 **매수 특수목적법인이 개명한 것이다**. 등록부의 구상호는 **Tonos LLC**이고 델라웨어 File No. 7702256, LEI는 254900H2DJUMG50E3178이다. 설립은 2019-11-13, 최초등록은 클로징일인 2020-01-31이다. 계약서 전문의 표기는 **TONOS US LLC**로 등록부와 다르다. 그리고 **도CKET에는 개명 근거가 없다**. 매매계약 § 6.12는 매도인의 개명 의무와 매수인의 「authorized but not obligated」만 적는다.

매체

브랜드는 1910년에 시작했다

첫날 진술서 ¶ 13이 계보를 적는다. Columbia River Packers Association이 1910년 오리건 앞바다에서 알바코어가 계절마다 몰린다는 것을 발견했고 「Bumble Bee」 상표가 거기서 났다. 1960년 **Castle & Cooke**가 지배지분을

사면서 사명이 Bumble Bee Seafoods Inc.가 됐다. **브랜드의 나이를 지금 법인의 나이로 읽으면 안 된다.** 지금 그 이름을 쓰는 법인은 2019년 11월에 세워졌다. [원본](#)

02 / 지주 사슬

다섯 단이 전부 「wholly owned」 다

2025년 강제노동 소송에서 피고가 낸 각하신청 이유서 각주 하나가 지주 사슬 전체를 적는다. **피고 본인이 법정에 낸 서면**이라 회사 홍보물보다 강하다.

Bumble Bee is a wholly-owned subsidiary of **Bumble Bee Holding Company 1**, which is wholly owned by **FCF Americas**, which is wholly owned by **Besford Limited**, which is wholly owned by **Skymax International Corporation**, which is wholly owned by **FCF Co., LTD.**

층	법인	관계
1	Bumble Bee Foods, LLC	—
2	Bumble Bee Holding Company 1	1을 100%
3	FCF Americas	2를 100%
4	Besford Limited	3을 100%
5	Skymax International Corporation	4를 100%
6	FCF Co., Ltd. (대만)	5를 100%

3:25-cv-00583 (S.D. Cal.) Doc 22-1, 2025년 6월 2일 제출, PageID.99 각주 1. **지분을 숫자를 적은 문서는 아니다.** 「wholly owned」가 다섯 번 이어질 뿐이고 각 단의 주식 수·의결권은 여기 없다. 「간접 100%」까지가 쓸 수 있는 말이다. [원본](#)

2019년의 Besford와 2025년의 Besford를 같은 법인으로 단정할 수 없다

두 문서에 같은 이름이 나오지만 **등록번호를 적은 문서가 0건**이다. 매매계약 본문이 「세이셸 국제사업회사」라 적는 것은 2019년 에스프로 약정에 붙은 표기라 2025년 서면의 법인에 그대로 옮길 수 없다. **이름이 같다는 것까지가 확인된 전부다.** [원본](#)

사건번호가 두 형태로 나온다

같은 서면에서 전자제출 도장은 3:25-cv-00583-BAS-DEB, 본문 캡션은 3:25-cv-00583-MMA-DEB다. 표기가 갈리므로 인용은 **3:25-cv-00583**까지만 한다. 담당판사가 바뀐 흔적으로 보이지만 **변경 경위를 적은 문서는 없다.**

[원본](#)

회사가 자기 규격 때문에 공급자를 갈 수 없다고 적는다

채무자 본인이 법원에 낸 신청서가 「FCF is the only vendor」라 적는다. 최대도 주요도 아니고 「**only**」다. 그리고 그 이유를 같은 문서가 스스로 설명한다. **자기 제품 규격이 연승 어획만 쓰라고 못박아 놓았기 때문이다.**

As a practical matter, **FCF is the only vendor** from which the Debtors are able to obtain in the near term the large quantity of tuna necessary to supply their customers with shelf-stable seafood products in the ordinary course of business.

무엇	값	어디
알바코어 수요 충족률 (2010년 이후)	95~100%	Dkt. 17 ¶ 117
라이트미트 수요 충족률	70~100%	//
FCF가 직접 계약하는 독립 참치어선	500척 초과	Dkt. 16 ¶ 9
공급자를 갈아 끼우는 데 걸릴 시간	6개월 ~ 1년	Dkt. 17 ¶ 117
남은 대안	「한 개의 더 큰 참가자와 여러 소규모 중개·어업」	//
매입채무 중 FCF 앞	약 US\$51,000,000	Dkt. 17 ¶ 41
일반 매입채무 총액	약 US\$77,000,000	//

규격이 공급자를 고정했다

같은 문단이 적는다. 「the Debtors' specifications require them to use **only longline-caught tuna** in their products.」 FCF가 시장에 나오는 연승 참치의 큰 몫을 쥐고 있고, 회사는 연승 아닌 물고기를 쓸 수 없게 스스로 정해 두었다. 그래서 최대 채권자이자 유일 공급자를 파산 중에도 계속 써야 했다. [원본](#)

그 5,100만 달러는 일시금으로 나가지 않았다

해외 공급업체 대금 지급 신청서가 조건을 못박는다. FCF는 개시전 채권 약 5,100만 달러를 「**합의된 90일 결제조건에 따라, 일시금이나 앞당긴 일정이 아니라**」 받는다. 운전자금 융통 자체가 그 90일 조건을 전제로 짜였다. 「**받아 갔다**」로 뭉뚱그리면 원문에 반한다. [원본](#)

해외 공급업체 전체로 보면

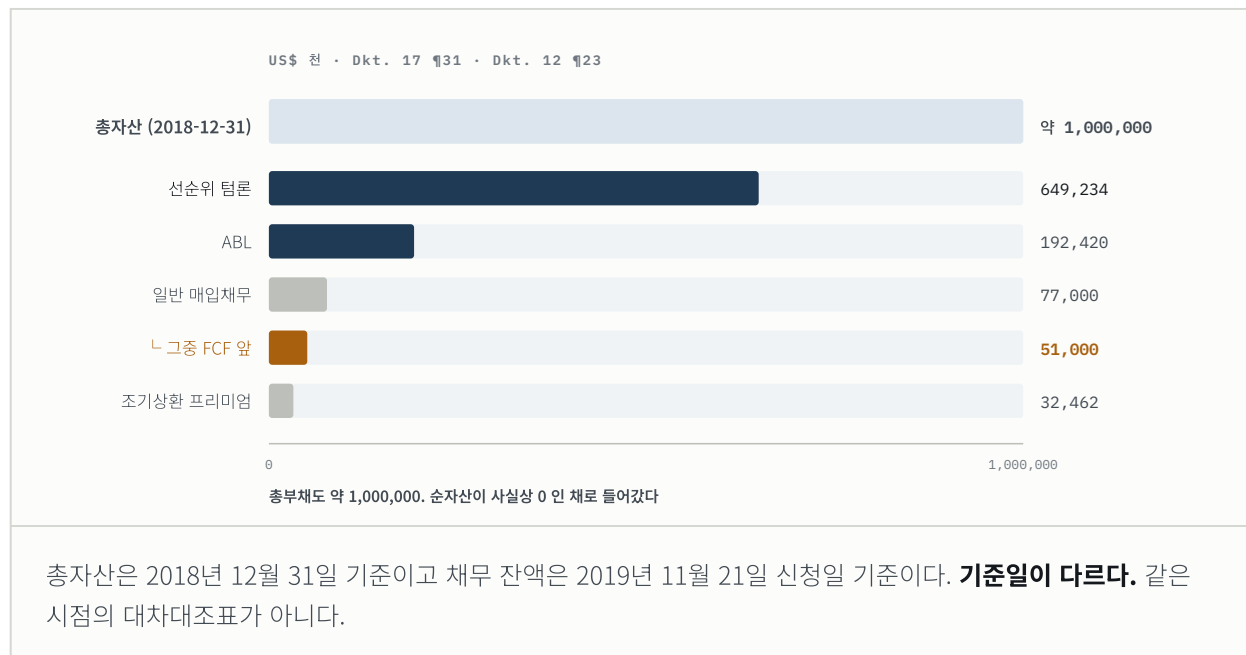
항목	US\$
해외 공급업체 채권 총액	약 58,400,000
↳ 첫 30일 안에 도래	28,600,000
↳ 우선권 대상 추정	약 14,000,000

Dkt. 16·17. 이 표의 「해외 공급업체 채권」과 앞의 「매입채무 중 FCF 앞 5,100만」은 집계 범위가 다르다.
더하거나 겹쳐 읽지 마라. [원본](#)

04 / 파산 직전의 크기

총자산과 총부채가 각각 약 10억 달러로 같았다

2018년 순매출이 9억 3,300만 달러를 넘었고 미국 사업이 그중 7억 2,220만 달러였다.
같은 해 말 **자산과 부채가 같은 자리에 있었다**. 순자산이 사실상 0인 채로 이듬해 11월에 파산에 들어갔다.



2018년 실적

항목	값
전사 순매출	US\$933,000,000 초과
전사 조정EBITDA	US\$112,300,000
미국 순매출	US\$722,200,000
미국 조정EBITDA	US\$86,300,000
판매량	환산 2,000만 상자 초과
참치 제품이 매출에서 차지하는 몫	약 50%

Dkt. 17 11월 30. 나머지 50%는 그 밖 상온·냉동 수산물이다. [원본](#)

미국 매대에서의 자리

부문	미국 점유
즉석 참치식사	약 71%
알바코어 캔	약 41%
정어리	약 40%
연어	약 16%
라이트미트 캔	약 13%
참치 파우치	약 12%

Dkt. 17 ¶ 23. 「#1 알바코어 · #2 전체 참치 브랜드」는 **회사 자칭**이다(¶ 21(a)). [원본](#)

알바코어가 매출의 38%인데 매출총이익의 44%를 낸다

Dkt. 17 ¶ 117이 적는다. 알바코어 제품은 미국 연매출 **US\$279,000,000 (38%)**이고 연 매출총이익 **6,200만 달러 (44%)**다. 미국 순매출 7억 2,220만으로 나누면 **38.6%**로 맞아떨어진다. 그런데 **매출 쪽에만 「미국」 이 붙고 매출총이익 쪽에는 안 붙는다.** 44%의 분모가 미국인지 전사인지 원문이 가르지 않는다. 전사로 읽으면 매출총이익이 조정EBITDA보다 2,870만 달러밖에 크지 않은 값이 나온다. **44%의 분모는 확정할 수 없다.** [원본](#)

05 / 담합이 남긴 것

2,500만 달러 벌금 중 800만을 내고 1,700만이 남은 채로 무너졌다

셔먼법 1개 죄목으로 유죄를 인정했고 벌금은 5년 분납이었다. 파산 신청일에 **1,700만 달러가 아직 남아 있었다.** 그 잔액이 나중에 매매대금의 조정항목이 된다.

시점	일
2017-05-05	DOJ 플리 합의
2017-05-08	셔먼법 1개 죄목 기소 (N.D. Cal. 샌프란시스코) · 3:17-cr-00249
2017-08-02	수정 플리 합의 (ECF #32)
2017-08-07	형사판결 등록 (ECF #42)
2018-05	당시 CEO가 형사기소돼 사임
2019-11-04	그 형사재판 시작
2019-11-21	채터11 신청

「2017-08-02 선고·종결」로 쓰지 않는다. 도켓 아카이브에 **선고일을 적은 문서가 없다.** 8월 2일은 수정 플리 합의일이고 판결 등록은 8월 7일이다. 그리고 형사재판 개시와 파산 신청이 17일 차이지만 **어느 문서도 그 둘을 인과로 잇지 않는다.** [원본](#)

벌금

항목	US\$	근거
플리 합의 벌금 (5년 분납)	25,000,000	Dkt. 17 ¶ 44
기납부 (그중 2019년 8월에 4,000,000)	8,000,000	Dkt. 17 ¶ 48
신청일 잔액	17,000,000	Dkt. 17 ¶ 44 · Sale Order ¶ 41

감액 근거는 미국 양형기준 § 8C3.3(b) 지급불능이다. 계산: 8,000,000 + 17,000,000 = 25,000,000. [원본](#)

8,150만 달러는 이 회사의 벌금이 아니다

조건부로 붙어 있던 US\$81,500,000은 **Big Catch Cayman L.P.**가 조건이 충족될 때 지는 벌개 의무다. 매각명령 ¶ 41이 면책 조항을 고쳐 **Big Catch Cayman L.P.**와 **Bumble Bee Foods S.à.r.l.**의 책임을 일부러 제외했고, 매수인은 이를 인수하지 않았다. **2,500만 달러 벌금표 안에 이 숫자를 넣으면 채무자를 잘못 적는 것이 된다.** [원본](#)

세 회사 가운데 하나만 형사 처벌을 면했다

회사	형사	민사 집단합의
Bumble Bee	유죄인정 US\$25,000,000 (3:17-cr-00249)	법인은 파산으로 각하. 모회사 Lion 이 최종수요자 US\$6,000,000 · 직접구매자 US\$6,000,000 · US\$275,000
StarKist (편 X I)	유죄인정, 법정 상한 US\$100,000,000 + 보호관찰 13개월 (3:18-cr-00513, 2019-09-11 선고)	최종수요자 US\$130,000,000 · 직접구매자 US\$32,650,000 + 현물 US\$26,100,000 · US\$3,600,000
Chicken of the Sea (Tri-Union)	기소 없음, 법무부 기업 자진신고 (Corporate Leniency)	직접구매자 US\$13,001,961.86 · US\$6,500,000(6.5백만) · 최종수요자 기금 US\$16,200,000 검증 불가

이 표는 **매체·2차 등급**이고, Chicken of the Sea 민사 세 수치는 로컬 원문에도 앞 편에도 근거가 없다. **자진신고한 회사는 형사 처벌을, 파산한 회사는 민사 배상을 면했다.** [매체](#)

개인은 실형을 받았다

전 사장 겸 최고경영자가 2019-12-03 배심 유죄를 받고 **징역 40개월과 벌금 US\$100,000**을 선고받았다(3:18-cr-00203). 항소는 2021-07-07 제9순회항소법원에서 기각됐다. 영업 담당 수석부사장 등 3인은 유죄를 인정하고 벌금 US\$25,000과 보호관찰 3년을 받았다. **개인 실명은 적지 않는다.** 직위와 사건번호로만 부른다. 등급은 매체다. [매체](#)

민사는 집단소송 50건에서 시작했다

DOJ 조사에 이어 **50건**의 집단소송 소장이 제출됐고 일부 사건에는 사모펀드 모회사 Lion LLP와 그 계열도 피고로 들어갔다. 2015년 8월 28일 다지역소송 사법패널에 병합 신청이 났고, 그 결과가 **3:15-md-02670**(S.D. Cal.)이다. 모회사가 피고였다는 사실이 뒤에서 중요해진다. 회사가 파산으로 각하된 뒤에도 합의금을 낸 주체가 있었기 때문이다. [원본](#)

190곳에 물었고 마지막에 셋이 남았다

경쟁이 없었던 것이 아니다. 190개 회사가 접촉됐고 65곳이 비밀유지약정을 맺었으며 최종 응찰이 셋이었다. **그 절차를 다 거치고 나서** 유일한 공급자가 이겼다.

단계	수
접촉한 회사 (전략 66 · 재무 124)	190
비밀유지약정 체결	65
관심표명서(IOI) 접수	11
2라운드 진출	7
최종 응찰 (2019-10-30)	3

Dkt. 17 ¶ 61-64. 기간대출 대주단은 제3자 응찰을 지지하려고 **크레딧비드를 접었다**. 매각명령은 경매 개최와 인정사실(fair and open · non-collusive · arm's-length · fair consideration)을 적는다. [원본](#)

운전자금은 기존 대주단이 됐다

시설	한도 (US\$)	행정대리인	구조
ABL DIP	200,000,000	Wells Fargo Capital Finance, LLC	미국 160,000,000 · 캐나다 40,000,000
Term Loan DIP	80,000,000	Brookfield Principal Credit, LLC	최초 40,000,000 · 최종명령 시 40,000,000
합계	280,000,000	—	—

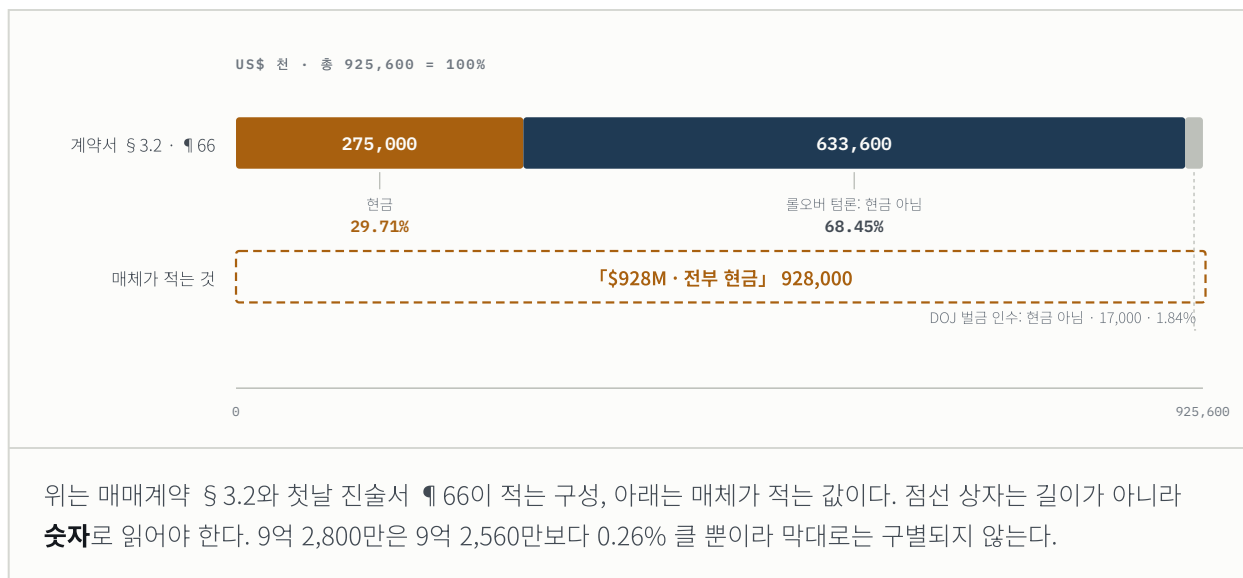
Dkt. 12. 캐나다 법인을 ABL 시설에 넣은 것만으로 첫 12주 자금수요가 **US\$26,600,000** 줄 것으로 봤다(미국 대출 14,200,000 상환 + 차입기준 12,400,000). **돈을 낸 것은 새로 온 투자자가 아니라 이미 물려 있던 대주단이다**. [원본](#)

신청 직전의 채무

선순위 토큰 원금 **US\$649,233,814**(미국 505,902,964 + 캐나다 143,330,850)에 조기상환 프리미엄 **US\$32,461,691**이 붙어 있었다. ABL은 **US\$192,420,215**인데 회전대출 186,817,599와 신용장 5,602,616으로 갈린다. **신용장 포함 여부 때문에 문서마다 ABL 숫자가 달라진다**. 다른 표의 값과 섞지 마라. [원본](#)

9억 2,560만 달러 가운데 현금은 2억 7,500만이었다

매체는 이 거래를 「9억 2,800만 달러」라 적는다. 계약서에 없는 숫자다. 그리고 회사가 첫날 진술서에서 대금을 **세 조각으로 직접 쪼개 놓았다**.



In its proposal dated October 30, 2019, FCF, through its affiliates, offered to acquire substantially all of the Company's assets at a total implied enterprise value of approximately \$925 million (which was subsequently increased to **\$925.6 million**), which may be increased by up to an additional \$5 million ... including **\$275 million of cash**, up to **\$638.6 million of new senior secured financing** (which will take the form of rolled-over term loan indebtedness), and the assumption of the **\$17 million outstanding DOJ Fine**.

구성	기준	상한	성격
현금	275,000,000	275,000,000	실제로 나간 돈
롤오버 터론	633,600,000	638,600,000	현금 아님, 채권을 갈아탄 것
DOJ 벌금 인수	17,000,000	17,000,000	현금 아님, 채무 승계
총 기업가치	925,600,000	930,600,000	—

US\$ · 계산 275,000,000 + 633,600,000 + 17,000,000 = 925,600,000. 상한은 롤오버가 5,000,000 늘어난 값이다.

원본

계약 당사자: 매수인이 셋이다

역할	법인 (계약 전문 표기)
U.S. Buyer	TONOS US LLC
Canadian Buyer	TONOS 1 OPERATING CORP.
Equity Buyer	MELISSI 4 INC.
Guarantor	FCF CO., LTD.
Sellers	Schedule I 의 법인들

FCF 는 **매수인이 아니라 보증인**으로 서명했다. 매수는 특수목적법인 셋이 했고 § 3.2(a)는 Purchase Price 지급이 세 매수인의 **연대채무**라 적는다. Aggregate Purchase Price 나 인수부채까지 연대라고 쓰면 조문을 넘는다. 원본

계약서는 같은 것을 다른 자로 적는다

계약 용어	값	조항
Purchase Price	925,600,000 + DIP 증액(≤5,000,000)	§ 3.2(a)(i)
- DOJ Settlement Liability Amount	17,000,000	정의조항
= Aggregate Purchase Price	908,600,000 ~ 913,600,000	§ 3.2(a)
└ Closing Cash Payment Amount	275,000,000 (+증액분)	정의조항
└ Term Loan Rollover Amount	633,000,000	§ 6.16(d)
└ ABL Funding Amount	앞의 둘을 뺀 나머지	정의조항
계약금 (예치기한 2019-11-22)	69,375,000	§ 3.2(b)

진술서의 「기업가치」는 인수한 벌금까지 포함하고, 계약서의 「Aggregate Purchase Price」는 그것을 뺀 **매도인에게 지급할 금액**이다. 둘 다 맞고 어긋나지 않는다. $925,600,000 - 17,000,000 = 908,600,000 = 275,000,000 + 633,600,000$. ABL Funding은 기준으로 계산하면 0이 된다. 계약금은 기준가의 **7.495%**이고 종결일 현금 안에 들어 있다. [원본](#)

현금 비중은 29.71%다

9억 2,560만 달러 가운데 실제로 움직인 현금은 2억 7,500만 달러다. 나머지 70%는 채권을 갈아타거나 채무를 떠안은 것이다. 계약금 6,937만 5,000달러는 **그 2억 7,500만 안에 들어 있다**. 조항이 계약금을 빼고 나머지를 송금하게 한다. **더하지 마라.** [원본](#)

08 / 상계의 상대방

채권을 갈아탄 것은 매수인이 아니라 기존 대주단이다

대금의 68%가 무현금 상계다. 그 상계가 **누구와 누구 사이인지**를 틀리면 문장이 통째로 뒤집힌다.

The balance of the Aggregate Purchase Price, if any, from the proceeds of the Term Debt Commitment in the form of a credit (effected on a cashless basis) against the Term Loan Rollover Amount outstanding under the **DIP Term Documents and Term Loan Documents**

물음	답
상계 대상 규모	US\$633,000,000 (계약 § 6.16(d))
DIP 증액이 붙는 기준선	DIP·ABL 잔액이 US\$237,412,000을 넘는 초과분, 상한 5,000,000
그중 DIP 텀 시설 한도	US\$80,000,000, 대상의 일부일 뿐이다
나머지는 무엇인가	개시전 텀론, 신청일 잔액 US\$649,233,814
누가 갈아탔나	개시전 담보 텀론 대주단 (Brookfield 대리)

물음	답
DIP 텀은 누가 댔나	같은 개시전 텀론 대주단
DIP ABL은 누가 댔나	Wells Fargo Capital Finance, LLC
FCF·Tonos가 DIP 대주였나	아니다

매각신청서가 그 교환을 이렇게 적는다. 개시전 텀론 대주단이 「**exchanged their right to receive repayment ... for term loans under the term loan facility incurred by the Buyer**」 했다. 자기가 받을 돈을 포기하는 대신 **매수인이 새로 일으킨 대출의 채권자**가 됐다는 뜻이다. [원본](#)

「자기가 빌려준 돈으로 값을 깎았다」는 사실이 아니다

매수인 쪽이 상계에 쓴 것은 자기 채권이 아니다. 돈을 빌려준 쪽과 회사를 산 쪽이 **다른 사람**이다. 이 거래에서 FCF가 낸 것은 현금 2억 7,500만 달러와 벌금 채무 1,700만 달러의 승계이고, 6억 3,360만 달러는 **기존 채권자가 자기 자리를 새 회사로 옮긴 것**이다. [원본](#)

그래서 이 거래는 두 층으로 읽어야 한다

아래층에서는 **담보 채권자가 손실을 확정하지 않고 이월**했고, 위층에서는 **공급자가 지배권을 가져갔다**. 두 층이 같은 계약서 한 장 안에 있다. 어느 층도 다른 층의 동기를 설명하지 않는다. **문서가 적지 않는 것을 잊지 마라**. [원본](#)

09 / 네 자격이 한 회사에

회사는 그 지분을 「수동적 소수지분」이라 적는다

파산 신청일에 FCF는 이 회사에 대해 네 가지 자격을 동시에 갖고 있었다. 그런데 채무자 본인의 진술서는 그 지분을 **수동적이고 소수이며 독립적**이라고 한 문단에 걸쳐 못박는다. 이 편의 긴장은 거기에 있다.

자격	내용	어디
「only vendor」	「FCF is the only vendor」 · 알바코어 95~100% · 라이트미트 70~100%	Dkt. 16 ¶ 9 · Dkt. 17 ¶ 117
수동적 소수 조합원	Big Catch 1 L.P. 약 23% 유한책임조합원 지분 · 세 단계 위	Dkt. 17 ¶ 65
선순위 상거래채권자	매입채무 7,700만 중 5,100만 · 크리티컬 벤더	Dkt. 17 ¶ 41
스토킹호스 매수인	Tonos US LLC · Tonos 1 Operating Corp · Melissi 4 Inc. 전부 완전자회사, FCF는 보증인	Dkt. 17 각주 5

FCF indirectly holds a passive, minority equity interest in the Debtors. Through its affiliates, FCF owns an approximately 23% limited partnership interest in Big Catch 1 L.P., a

limited partnership that is three layers removed from the Debtors' direct parent company, **Clover Leaf Seafood S.à.r.l. FCF does not have any designees on the SRC or the boards of directors** of any of the Debtors, the CCAA Debtors, their direct or indirect parent entities, or any other entity in the Bumble Bee corporate family. FCF and the Debtors have transacted business for many years, and continue to do so, **on a strictly arms'-length basis.**

「지배주주였다」로 쓰면 원문에 정면으로 반한다

이사 지명권이 0이고, 유한책임조합원 지분이며, 세 단계 위다. 무한책임조합원도 FCF가 아니다. 담합 민사소송 서면이 이를 Lion 계열 법인으로 특징한다. **쓸 수 있는 말은 「의결권 없는 약 23% 간접 조합원 지분」** 까지다. [원본](#)

그래도 경제적 지분은 계산된다

같은 문서의 조직도 범례가 「Ownership 100% unless stated otherwise」이고 그 아래 연결에 백분율 표기가 없다. 그래서 **약 23%에서 닫힌다.** 「계산할 수 없다」로 쓰면 틀린다. 조직도는 **Big Catch 1 L.P.**와 **Big Catch Cayman L.P.**를 위아래 별개 법인으로 그린다. 본문 ¶ 65는 앞을, 각주 4는 뒤를 가리킨다. 어느 층에 23%가 붙는지는 확정하지 않는다. [원본](#)

조합 위로 이어지는 층

같은 문서의 각주가 그 위를 적는다. Besford Ltd.와 FCF International Limited가 Lion LLP/Big Catch Co-Investors 1 L.P.를 100% 갖고, 그것이 Big Catch Cayman L.P.의 약 23%를 가지며, 그 위로 **Bumble Bee Holdco S.C.A.**(룩셈부르크) → BBFS → **Clover Leaf Seafood S.à.r.l.** 순으로 이어져 채무자의 직접 모회사에 닿는다. [원본](#)

그 지분은 2010년 12월에 생겼다

담합 민사소송 원고 서면이 적는다. FCF가 **2010년 12월 인수에 US\$70,000,000 을 넣어 23%를 얻었고**, 별도로 Besford Limited를 통해 Big Catch의 약 17.945%를 가졌다는 것이다. **원고 측 주장이고 법원 인정사실이 아니다.** 채무자 진술서(¶ 65)와도 표현이 다르다. 한쪽은 「Big Catch 1 L.P.의 조합원 지분 23%」, 다른 쪽은 「Bumble Bee의 23%」라 적는다. **두 문장을 합쳐 쓰면 안 된다.** [매체](#)

그래서 이 편의 문장은 이렇게 된다

190곳에 물어보는 경쟁 절차를 다 거쳤는데도, **유일한 공급자이자 소수 조합원이자 최대 상거래채권자이던 그 회사가 이겼다.** 어느 한 자격도 그 자체로는 결정적이지 않다. 네 개가 한 곳에 모여 있었다는 것이 이 거래의 형태다. [원본](#)

재건계획이 만들어지지 못하고 청산으로 넘어갔다

챕터11은 재건 절차다. 채권자에게 얼마를 갚을지 적은 계획을 내고 표결을 받는다. 이 사건에서는 **그 계획안이 나오지 못했다.**

시점	일	등급
2019-11-21	챕터11 신청 · 스톡킹호스 계약 체결	원본
2019-12-19	입찰절차명령 (Dkt. 171)	원본
—	DIP 최종명령 (Dkt. 173) 날짜 미확인	원본
2020-01-24	매각명령 (Dkt. 326)	원본
2020-01-31	거래 종결 · 매수인 법인이 등록부에 처음 오른다	매체
—	Dkt. 672가 챕터11 계획안 불가를 명시	매체
2021-01-26	챕터7 청산으로 전환 (전환신청 Dkt. 782)	매체
2024-09-25	마지막 기록	매체
2019-12-06 ~ 2020-12-17	부수소송 19-51146 , 제소부터 종결까지	매체

매체 등급 네 줄은 무료 도켓 조회 결과이고 **원문 PDF를 아직 열지 않았다.** 앞의 「2019-12-19」는 Dkt. 171 입찰절차명령의 날짜이지 DIP 최종명령의 날짜가 아니다. [원본](#) [매체](#)

그래서 「채권자가 얼마를 받았나」에 답할 문서가 없다

공개설명서도 청산분석표도 계급별 배당률도 이 사건에는 없다. 있어야 할 문서가 빠진 것이 아니라 **계획안 단계에 이르지 못했기 때문에 애초에 만들어지지 않았다.** 선순위 토틀론 6억 4,923만과 ABL 1억 9,242만이 담보를 쥐고 있었고, 그 아래 일반 매입채무 7,700만이 있었다. 그 아래로 무엇이 남았는지는 **챕터7 신탁관리인 보고서를 봐야 한다.** [매체](#)

명부의 빈칸을 「미종결」로 읽지 마라

세 사건 모두 무료 명부에서 종결일 칸이 비어 있다. 수집 누락일 수도 있고 실제로 열려 있을 수도 있다. **둘을 가릴 문서를 아직 못 봤다.** [매체](#)

11 / 선단이 없다

지속가능성 감사가 선박 항목을 「해당 없음」으로 적는다

앞 두 편에서는 배를 썼다. 동원산업은 선망 19척, 사조는 선망 8척과 연승 29척이었다. 여기서는 셀 것이 없다. **회사가 선박을 통제하지 않는다.**

명부	BUMBLE BEE	읽는 법
ISSF ProActive Vessel Register (PVR)	등재 없음, 회사도 통제선박도	2025 감사가 항목 7.1을 N/A로 적는다. 선박을 통제하지 않기 때문이다
ISSF 참여기업	창립 참여사 (2009)	가공·유통 구매자 자격이다. 선박명부의 Fishery가 아니다
EII Dolphin Safe	Processor · Trader (수출입)	어획 역할이 없다
MSC	대서양 조개 어업 인증의 client group	참치가 아니다. 참치 유통관리 인증의 역할 표기는 공개 디렉터리에 없다

이 표는 매체·2차 조회 결과다. 명부 원문 재조회로 등급을 올려야 한다. [매체](#)

앞 편들과 정반대다

동원산업은 배를 갖고 캔을 판다. 사조는 배를 갖고 캔을 판다. Bumble Bee는 **배가 한 척도 없이 미국 알바코어 캔의 41%를 판다**. 물고기는 사서 쓰고, 그 사는 곳이 한 군데다. 그리고 자기 규격이 **연승 어획만** 쓰라고 못박아 그 한 군데를 바꿀 수 없게 해 두었다. [원본](#)

한국 원양업계에서 보면

연승은 한국 원양 선단의 주력 어법이다. 사조산업이 참치연승 **29척**을 굴리고, 동원산업은 선망 **19척**에 무게를 둔다. 2024년 한국 원양 수출실적에서 동원산업이 **38.30%**로 1위, 신라교역이 22.73%다. Bumble Bee가 사는 것은 그 어법으로 잡힌 물고기이고, 파는 곳은 미국 매대다. **한국 선사가 Bumble Bee에 직접 판다고 적은 문서는 없다**. FCF를 거치는 물량이 얼마인지도 공개되지 않는다. [원본](#)

12 / 공장

미국에 남은 자가 참치공장 하나가 닫히는 중이다

참치를 직접 캔에 넣는 자가 공장은 캘리포니아 한 곳뿐이었다. 그 한 곳이 **2027년 3월까지 단계적으로 닫힌다**.

거점	품목	상태
Santa Fe Springs, CA (13100 Arctic Circle)	참치, 유일한 자가 참치공장	2027년 3월까지 단계 폐쇄. 앞서 56명 감원이 2025-12-18 발효
Cape May, NJ (994 Ocean Drive)	조개	가동
Blacks Harbour, NB (Connors Bros Plant #10)	청어 · 정어리	가동. 캐나다 인원 390명
피지 PAFCO	로인 가공 위탁	회사가 원어를 사서 로인만 회수한다
Mayaguez, 푸에르토리코	참치	2012-06-30 폐쇄
Manta, 에콰도르	통조림 · 로인 가공	2003년 매각 자산에 포함, 2009년 말 공시 공장표에서 사라짐. 이후 미확인

이 표는 회사 성명·감원 통지·과거 공시를 모은 것이고 **매체·2차 등급**이다. 부지는 2010년 공시에 임대료 적혀 있고 현재 등기는 공개 자료에 없다. **매체**

사는 것도 한 곳, 굶는 것도 남의 손

원어는 유일한 공급자에게 사고, 로인 가공은 피지에 위탁하고, 미국 자가 공장은 닫는 중이다. 캔에 남는 것은 **브랜드와 매대 자리**다. 폐쇄 이후 참치 캔닝을 어디서 할지는 회사 성명에 적혀 있지 않다. **매체**

13 / 제품

「white」는 마케팅 표현이 아니라 연방규정이다

미국에서 캔참치의 「solid」「chunk」「white」「light」는 21 CFR 161.190이 정의하는 말이다. 그 조문 하나가 이 회사의 사업 구조를 설명한다.



Bumble Bee Solid White 5 oz · \$2.18



StarKist Solid White 5 oz · \$2.00



Great Value Solid White 5 oz · \$2.08



Bumble Bee 파우치 2.5 oz · \$1.16



Bumble Bee Chunk Light 5 oz · \$1.14



StarKist Chunk Light 5 oz · \$1.14



Chicken of the Sea Chunk Light 5 oz · \$1.00



Great Value Chunk Light 5 oz · \$0.87

Walmart 1P 상품 상세 이미지 여덟. 위 네 장이 알바코어(solid white)와 파우치, 아래 네 장이 라이트미트(chunk light)다. **같은 5 oz 캔인데 알바코어가 라이트미트의 1.91배**다.

용어	조항	정의
White	(a)(4)(i)	오직 <i>Thunnus alalunga</i> (알바코어)에만 쓸 수 있고 Munsell 명도 6.3 보다 어두우면 안 된다
Light	(a)(4)(ii)	Munsell 명도 5.3 보다 어둡지 않은 모든 참치
Solid	(a)(3)(i)	로인을 횡단 절편으로 자른 것. 캔닝 중 떨어진 자유 플레이크가 18% 를 넘으면 안 된다
Chunk	(a)(3)(ii)	근육 조직이 남은 조각의 혼합. 압착 내용물 무게의 50% 이상이 ½인치 체에 걸려야 한다

조문이 사업 구조를 설명한다

「white」를 붙이려면 반드시 알바코어여야 하고, 알바코어는 주로 **연승**으로 잡힌다. 이 회사는 미국 알바코어 캔의 41%를 쥐고 있고, 자기 규격을 **연승 어획만**으로 못박았으며, 그 결과 연승 중개의 큰 몫을 쥔 한 공급자에게 묶였다. **규정 → 어종 → 어법 → 공급자**가 한 줄로 이어진다. [원본](#)

그런데 라이트미트 캔의 값표 이름이 「Wild Caught Skipjack」이다

가다랑어는 대개 **선망**으로 잡힌다. 2019년 신청서가 적은 「only longline-caught tuna」규격과 어긋나 보인다. 세 가지가 다 가능하다. ① 그 뒤 규격이 바뀌었다 ② 공급자가 라이트미트도 연승으로 됐다 ③ 그 규격이 알바코어 라인에만 걸린다. **셋을 가릴 문서가 공개되지 않는다**. 어긋남 자체가 지금 말할 수 있는 전부다. [매체](#)

값표에 찍힌 1회 제공량 단백질은 알바코어 캔 29 g, 라이트미트 캔 23 g, 파우치 16 g이다. 같은 규격 StarKist는 26 g과 20 g이다. **제공량이 브랜드마다 같다는 근거가 없어 나란히 두면 안 된다**. [매체](#)

14 / 매대

알바코어에서만 값을 더 받는다

2026년 9월 6일 Walmart 직판 값표다. 판매 주체가 다른 상품은 같은 표에 두지 않았다. **\$/kg은 값표에 없는 계산값**이고 순중량 기준이다.

Walmart 1P 단품 · 5 oz · US\$/kg 순중량 · 2026-09-06				
알바코어	Bumble Bee		15.38	\$2.18
	Great Value (PB)		14.67	\$2.08
	StarKist		14.11	\$2.00
라이트미트	Bumble Bee		8.04	\$1.14
	StarKist		8.04	\$1.14
	Chicken of the Sea		7.05	\$1.00
	Great Value (PB)		6.14	\$0.87
고형량 아님: 순중량 기준				
알바코어 셋과 라이트미트 넷. 구릿빛이 Bumble Bee다. 알바코어에서는 위, 라이트미트에서는 StarKist와 같은 자리에 있다.				

브랜드	제품	ITEMID	판매가	\$/KG
Bumble Bee	Solid White Albacore 5 oz	12167149	\$2.18	15.38
Great Value (월마트 PB)	Solid White Albacore 5 oz	11965047	\$2.08	14.67

브랜드	제품	ITEMID	판매가	\$/KG
StarKist	Solid White Albacore 5 oz	13398001	\$2.00	14.11
Bumble Bee	Chunk Light 5 oz	11996639	\$1.14	8.04
StarKist	Chunk Light 5 oz	13398002	\$1.14	8.04
Chicken of the Sea	Chunk Light 5 oz	15240751	\$1.00	7.05
Great Value (PB)	Chunk Light 5 oz	11965048	\$0.87	6.14

같은 표에 못 넣은 것

무엇	ITEMID	값	왜 뺐나
Chicken of the Sea Solid White 4캔 묶음	22210619	\$7.22 (캔당 \$1.805)	묶음 단가는 단품가보다 구조적으로 낮다
Chicken of the Sea Solid White 단품	15240750	\$4.99	제3자 셀러 판매, 직판이 아니다
Bumble Bee 파우치 2.5 oz	15136807	\$1.16	규격이 같린다, 경쟁 파우치는 2.6 oz
StarKist 파우치 2.6 oz · Great Value 파우치 2.6 oz	—	\$1.08 · \$0.94	//

알바코어 1.91배

같은 브랜드 같은 규격에서 알바코어가 라이트미트의 **1.91배**다. 직판 단품으로 나란히 잡히는 알바코어 셋 가운데 **Bumble Bee가 가장 비싸다**. 자체상표보다 4.8%, StarKist보다 9.0%. 라이트미트에서는 StarKist와 **같은 값**이고 자체상표보다 31% 비싸다. **매체**

여기서 「매대 최고가」 나 「브랜드 프리미엄」을 읽어 내면 안 된다

Chicken of the Sea 알바코어 단품이 직판에 없어 비교 집합에서 빠져 있다. 제3자 셀러 값은 \$4.99로 훨씬 높다. **집합을 잘라 만든 최상급이 된다**. 그리고 채널·판매주체·포장단위·고형량·할인이 통제되지 않았다. ● **고형량이 값표에 없다**. 전부 순중량 기준이고 물뺀중량으로 재면 \$/kg이 크게 올라간다. **매체**

앞 편(XI StarKist)과 값이 어긋난다

같은 매대 같은 규격에서 앞 편은 Bumble Bee 알바코어를 **\$1.94**, 자체상표를 \$1.98로 적었다. StarKist \$2.00만 양쪽이 같다. 이 편의 값은 상품 상세에서 **itemId와 함께** 뵈었고 독립 조사 갈래가 낸 값과도 일치했으나, 앞 편 표에는 itemId가 없어 재현할 방법이 없다. **어느 쪽을 정정할지는 앞 편 출처를 다시 열어 정한다**. **매체**

말은 브랜드를 적고 돈은 공급망 위쪽으로 갔다

회사가 무엇을 하겠다고 적었는지와, 되돌릴 수 없는 자국이 어디에 남았는지를 갈라 놓는다. 왼쪽은 공시·성명, 오른쪽은 계약·지분·명령서다.

주제	회사가 그렇게 말한다	돈이 실제로 간 자리
소유	진술서가 공급자와의 관계를 「passive, minority … strictly arms'-length」라 적는다	그 공급자가 회사를 샀다 . 지금 지주 사슬은 다섯 단이 전부 wholly owned다
조달	Supplier Code of Conduct (2025-07-01) · <i>Seafood Future Report 2025</i> · 상어지느러미 정책	2010년 이후 알바코어의 95~100% 가 한 곳에서 왔다. 규격이 연승만 이라 바꿀 수 없다
생산	—	미국 자가 참치공장 한 곳이 2027년 3월까지 단계 폐쇄 . 로인 가공은 피지에 위탁
선박	2009년 지속가능성 기구 창립 참여	선박명부 등재 0 . 감사가 항목 7.1을 N/A로 적는다
준법	최고준법책임자 신설 · 지침 개정 (Dkt. 17 ¶ 44)	벌금 2,500만 중 800만을 내고 1,700만이 남은 채 파산. 잔액은 매수인이 승계
노동	강제노동 규탄 · 직공급업체 강령 · 업종 전체 과제 · 적극 방어 (2025-11 · 2026-06)	3:25-cv-00583이 계류 중 . 손해배상 청구는 살아 있고 공판이 2027-12-07 로 잡혔다

노동 행 왼쪽은 회사 공개 입장이고 등급이 매체다. 원본 매체

세 편을 나란히 두면 방향이 다르다

동원산업은 자기 배로 잡아 자기 브랜드로 팔고 자기주식을 태웠다. 사조는 배를 늘리지 않고 참치 밖 회사를 샀다. Bumble Bee는 **배도 공장도 줄이고 브랜드와 매대 자리만 남기는 쪽**으로 갔다. 그리고 그 브랜드를 쥔 것은 물고기를 대던 회사다. 원본

날짜가 박힌 것

무엇이	언제	누가 정했나
Santa Fe Springs 단계 폐쇄 완료	2027년 3월	회사 성명 · 감원 통지
제소	2025-03-12	S.D. Cal.
3:25-cv-00583 공판	2027-12-07	S.D. Cal.
금지청구 각하 확정 (Article III 당사자적격 부재)	2026-05-27	//
재심리·중간항고 인증 기각	2026-06-11	//

모두 날짜와 결정 주체가 박힌 것이다. 매체

계류 중인 사건의 주장을 사실로 옮기지 않는다

3:25-cv-00583은 강제노동방지법(18 U.S.C. § 1589-1595)과 캘리포니아 과실을 근거로 한 손해배상 청구다. 2026년 9월 현재 **계류 중**이고 위법 판단은 없다. 선례도 있다. *Ratha v. Phatthana Seafood Co.*(C.D. Cal. 2016 제소·제9순회항소법원 2022)가 같은 조문을 태국 수산가공·대미 수입 공급망에 적용했다. **첫 사건이 아니다**. 피고 서면은 근거 조문을 「California Code of Civil Procedure § 1714」로 적는다. **원문 표기를 그대로 옮기고 임의로 고치지 않는다**. 매체

공개 자료가 답하지 않는 칸이 아홉이다

막힌 이유가 저마다 다르다. 어떤 것은 비상장이라 공시가 없고, 어떤 것은 계획안 단계에 이르지 못해 문서 자체가 만들어지지 않았으며, 어떤 것은 유료 열람 뒤에 있다. 그래서 그 값이 남아 있는 자리도 저마다 다르다.

물음	왜 막혔나	다음에 뚫을 경로
채권자가 얼마를 받았나	재건계획이 만들어지지 못했다. 공개설명서·청산분석표가 없다	챕터7 신탁관리인 최종보고서·무료 도켓 마지막 기록·유료 열람
종결 시 실제 지급액	정산서가 도켓에 없다. 계약에는 제출 의무만 있다	종결통지·매수인 재무제표(비상장이라 없을 수 있다)
인수부채 금액	계약이 항목만 적고 금액을 안 적는다	정산서·종결 대차대조표
파산 세 사건의 종결 여부	무료 명부의 종결일 칸이 비어 있다	도켓 최종 엔트리·챕터7 종결명령
Anova Food, LLC의 행방	다섯째 채무자인데 매각 자산에 들어갔는지를 적은 문서가 없다	계약 Schedule I 매도인 목록·이전 자산 목록
2019년 Besford와 2025년 Besford의 동일성	등록번호를 적은 문서가 0건이다	세이셀 등기·계약 서명인증서·지주회사 등기
「연승만」 규격이 지금도 유효한가	2019년 문서의 진술이고 현재 규격 문서가 없다	공급업체 강령 전문· <i>Seafood Future Report</i> 부록·캔 표시사항
고형량(물뺀중량)	값표와 상품명에 없다	캔 뒷면 표시사항·미국 식품의약국 표시 규정 대조
Santa Fe Springs 폐쇄 후 캔닝 위치	회사 성명에 적혀 있지 않다	위탁 가공 계약·수입 통관 기록

「없다」와 「그 명부에 없다」는 다르다

부재에도 등급이 있다. 선박명부에 이 회사가 없는 것은 **「없다」에 가깝다**. 감사가 항목 7.1을 「해당 없음」으로 적으며 이유까지 밝히기 때문이다. 반면 파산 세 사건의 종결일이 비어 있는 것은 **「그 명부에 없다」**이고, 수집 누락과 실제 미종결을 가릴 방법이 아직 없다. 그리고 참치 유통관리 인증의 역할 표기가 공개 디렉터리에 없는 것은 **「그 방법으로는 알 수 없다」**다. 그 디렉터리가 역할을 싣는 자리인지부터 확인해야 한다.

자료

파산·매각·자본구조·공급관계 수치는 델라웨어 파산법원 **19-12502** 사건의 도CKET 원문이다. 첫날 진술서(Doc 17), 운전자금 신청(Doc 12), 해외공급업체 신청(Doc 16), 매각신청과 매매계약(Doc 31 · 31-2), 매각명령(Doc 326). 지주 사슬은 **3:25-cv-00583**(S.D. Cal.) Doc 22-1이다. 담합 민사 서면은 **3:15-md-02670** 관련 제출물이다. 사건번호 · 제소일은 무료 판례 데이터베이스 조회 결과이며 명부 필드임을 밝혔다. 인 증은 지속가능성 기구 명부와 돌고래안전 승인 명부, 해양관리협의회 연감이고 전부 앞 편들이 모아 둔 수집분이다. 소매가는 Walmart 상품 상세이며 조회일은 2026년 9월 6일, 상품 식별번호를 함께 적었다. 법정 규격은 미국 연방규정 21 CFR 161.190 전문이다. **개인 실명은 어디에도 적지 않았다.** 소송 원고와 형사 피고인은 사건번호와 직위로만 부른다.

정정 이력

일자	고친 것	근거
2026-09-06	초판	—